PROMUEVE DEMANDA LABORAL. RECLAMA DIFERENCIAS SALARIALES POR INCORRECTO ENCUADRE CONVENCIONAL. ACOMPAÑA DOCUMENTAL. OFRECE PRUEBA. PLANTEA CASO FEDERAL.

Señor Juez:

Dr. LUCAS EMILIANO PRATT, abogado inscripto al T° 103 F° 289 (C.U.I.T. N° 20-31447206-8, I.V.A. responsable inscripto), en el carácter de apoderado de MOREYRA, HÉCTOR DANIEL, constituyendo domicilio legal en Uruguay 750, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y electrónico en 20314472068, a V.S. respetuosamente me presento y digo:

I.- PERSONERÍA

Tal como lo acredito con la copia del poder general judicial que acompaño, MOREYRA, HÉCTOR DANIEL (C.U.I.T. 20-32118745-3), con domicilio real en Pasaje Los Álamos 384, Lanús Oeste, Provincia de Buenos Aires, me ha otorgado mandato suficiente para promover y llevar adelante la presente acción.

II.- OBJETO

Que en cumplimiento de expresas instrucciones de mi mandante vengo a promover formal demanda contra SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E. (C.U.I.T. N° 30-71540982-4), en adelante «SOTR S.E.», con domicilio en Avenida Rivadavia 4380, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de obtener el pago de la suma de $ 18.664.208,40 (PESOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 40/100), en concepto de las diferencias salariales y rubros que se detallan en la liquidación que se practica más adelante, con más sus intereses y las costas del proceso.

III.- COMPETENCIA

V.S. es competente en razón de la materia conforme el artículo 20 de la ley 18.345, por tratarse de un reclamo derivado de un contrato de trabajo regido por la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, y en razón del lugar por haberse prestado tareas en jurisdicción de esta Ciudad.

IV.- HECHOS

Los hechos que fundan la pretensión de mi mandante son los que a continuación se exponen, y que se acreditan con la prueba documental que se acompaña en este mismo acto.

a) La relación laboral

1. **Fecha de ingreso y vigencia del vínculo.** Mi mandante ingresó a trabajar bajo dependencia de la demandada el 16 de marzo de 2011 y continúa prestando servicios a la fecha de esta presentación.

2. **Categoría en la que se encuentra registrado.** La demandada registra a mi mandante en la categoría Operario especializado, categoría 5 del C.C.T. 1442/15 «T», y sobre esa base liquida sus haberes.

3. **Tareas efectivamente prestadas.** Mi mandante ejecuta en forma autónoma y sin supervisión tareas de reparación integral de bogies y de montaje final de equipos de freno, que exceden largamente las asignadas a la categoría en la que se lo registra.

4. **Encuadre convencional que corresponde.** Las tareas descriptas encuadran en la categoría **Oficial de mantenimiento, categoría 9** del C.C.T. 1442/15 «T», que es la que corresponde reconocer a mi mandante.

b) La remuneración

5. **Escala salarial de la categoría reclamada.** El básico convencional de la categoría 9 del C.C.T. 1442/15 «T» asciende, a diciembre de 2025, a la suma de $ 1.041.760, según la escala homologada vigente.

6. **Diferencia mensual devengada.** La diferencia entre lo que mi mandante percibe y lo que le corresponde según el encuadre reclamado asciende a $ 353.720 mensuales, que la demandada le adeuda desde enero de 2024.

7. **Suplemento por trabajo nocturno.** Mi mandante prestó tareas en turno noche durante el período reclamado, lo que generó el suplemento nocturno que se liquida en sus recibos.

c) La extinción del vínculo

8. **Continuidad de la prestación.** El vínculo laboral se mantiene vigente y mi mandante continúa desempeñando las mismas tareas que motivan este reclamo.

9. **Falta de respuesta de la empleadora.** La demandada nunca respondió la solicitud de recategorización presentada por mi mandante, ni le comunicó decisión alguna al respecto.

10. **Registro de las tareas en el legajo.** El legajo personal de mi mandante no contiene descripción de puesto ni instrumento alguno que delimite las tareas a su cargo.

d) Los reclamos previos

11. **Intercambio de correo electrónico con el área de personal.** Con anterioridad al distracto mi mandante mantuvo con el área de personal de la demandada un intercambio de correo electrónico en el que reclamó la correcta registración de su categoría, sin obtener respuesta.

12. **Instancia conciliatoria obligatoria.** En fecha 12 de febrero de 2026 se celebró la audiencia ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria en el expediente SECLO N° 129806/2026, dándose por cumplida la instancia previa que exige la ley 24.635.

e) La liquidación

13. **Suma total reclamada.** El total reclamado en autos asciende a PESOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 40/100 ($ 18.664.208,40), conforme el detalle que antecede y la liquidación que antecede.

14. **Intereses pretendidos.** Se reclaman los intereses devengados desde la fecha de mora y hasta el efectivo pago, a la tasa activa de la cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, con más las costas del proceso.

15. **Inexistencia de pagos parciales.** La demandada no efectuó pago alguno, ni total ni parcial, imputable a la obligación que se reclama en autos.

V.- LIQUIDACIÓN DE LOS RUBROS RECLAMADOS

Se practica liquidación de los rubros que se reclaman, calculados sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada, conforme la antigüedad reconocida y las normas que se citan en cada caso.

Rubro	Norma	Importe
Diferencias salariales enero a diciembre 2024	art. 103 L.C.T.	6.218.400,00
Diferencias salariales enero a diciembre 2025	art. 103 L.C.T.	8.102.160,00
S.A.C. sobre diferencias	art. 121 L.C.T.	1.193.380,00
Diferencias sobre vacaciones	art. 155 L.C.T.	890.268,40
Incidencia sobre aportes y contribuciones	ley 24.241	1.160.000,00
Multa por deficiente registración	art. 1 ley 25.323	1.100.000,00
TOTAL		**18.664.208,40**

La liquidación se practica a valores de la fecha de esta presentación, sin perjuicio de la actualización e intereses que correspondan hasta el efectivo pago.

VII.- RECLAMOS PREVIOS

Con anterioridad a promover esta acción mi mandante agotó las instancias de reclamo directo que tenía a su alcance, según se detalla en los hechos que anteceden y surge de la prueba documental acompañada. Ninguna de esas presentaciones obtuvo respuesta.

VIII.- LIQUIDACIÓN E INTERESES

La suma reclamada devenga intereses desde la fecha de constitución en mora y hasta su efectivo pago. La demandada no puede ampararse en su propia morosidad para licuar el crédito de mi mandante, máxime tratándose de una obligación de valor cuya postergación en el tiempo la deteriora.

IX.- DERECHO

Fundo el derecho que asiste a mi mandante en las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, en particular sus artículos 726, 730, 765, 766, 768, 886, 1145 y concordantes, en la doctrina y jurisprudencia que se citan a lo largo de esta presentación y en las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que rigen el trámite que se imprime a estas actuaciones.

X.- RESERVA DEL CASO FEDERAL

Para el hipotético e improbable supuesto de que V.S. no hiciera lugar a la pretensión de mi mandante, dejo planteado el caso federal en los términos del artículo 14 de la ley 48, por hallarse en juego la garantía de propiedad y el debido proceso consagrados en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional, a fin de ocurrir en su oportunidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

XI.- PRUEBA

Se ofrece la siguiente prueba:

A) Documental

Se acompaña en este acto la documentación que a continuación se individualiza:

1. Recibos de haberes.

2. Intercambio telegráfico.

3. Pericia contable.

4. Descripción de puesto y actuaciones de personal.

B) Informativa

— **Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social:** remita copia de los acuerdos homologados del C.C.T. 1442/15 «T» correspondientes a los años 2024 y 2025, con sus escalas salariales.

— **Sindicato del personal de talleres:** informe qué tareas comprende la categoría Oficial de mantenimiento y a partir de qué categoría se admite la ejecución autónoma de reparaciones.

C) Confesional

Se cite al representante legal de la demandada a absolver posiciones en audiencia a designar, bajo apercibimiento de tenerlo por confeso.

XII.- AUTORIZA

Autorizo a compulsar el expediente, retirar copias, oficios, cédulas, testimonios y mandamientos, y a realizar cuanto trámite fuera menester, a las personas que se designan en el escrito de inicio, quienes podrán actuar en forma indistinta.

XIII.- PETITORIO

Por todo lo expuesto de V.S. solicito:

1) Se me tenga por presentado, por parte en el carácter invocado y por constituido el domicilio procesal indicado.

2) Se tenga por promovida la demanda, por acompañada la prueba documental y por ofrecida la restante.

3) Se corra traslado de la demanda por el término y bajo los apercibimientos de ley.

4) Oportunamente se dicte sentencia haciendo lugar a la demanda en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la demandada.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.

_____

Dr. LUCAS EMILIANO PRATT
Apoderado de MOREYRA, HÉCTOR DANIEL
T° 103 F° 289